

Santiago de Cali, 25 de agosto de 2026.

Señor (a):

JUAN DAVID CUERO
C.C. 1.192.926.040
AUXILIAR DE TIC

Notificación: correo electrónico davidjuanmontano7@gmail.com — Celular 322 908 8736 / 310 617 3888
REF.: CITACION AUDIENCIA DE DESCARGOS

En cumplimiento del artículo 115 del código sustantivo del trabajo, modificado por el artículo 7 de la Ley 2466 de 2025, y con el fin de garantizar el debido proceso, me permito comunicarle que se iniciará proceso disciplinario, con fundamento en lo siguiente:

HECHOS:

Según el reporte emitido por la empresa usuaria, usted ha presentado una serie de comportamientos que van en contra de las políticas de nuestra compañía, siendo esos los siguientes:

- **Presentarse a laborar bajo los presuntos efectos del alcohol.** El día lunes 24 de agosto de 2026, en horario laboral, el trabajador se presentó a laborar en las instalaciones de la empresa usuaria ALIMENTOS ENRIKO presentando, de manera presunta, síntomas compatibles con encontrarse bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la empresa usuaria sostuvo una conversación con el trabajador ese mismo día y se tomó la decisión de solicitarle que se retirara de las instalaciones y regresara a su domicilio. El hecho fue puesto en conocimiento de Gestión Humana de TUTEMPORAL S.A. E.S.T. el mismo 24 de agosto de 2026, fecha en la que se recibió el informe para la apertura del presente proceso disciplinario. Como prueba testimonial de los hechos, se cuenta con el testimonio del Coordinador SST de ALIMENTOS ENRIKO que sostuvo la conversación con el trabajador el día de los hechos, testimonio que podrá ser escuchado el día de la diligencia de descargos.

Se precisa que, de confirmarse los hechos y establecerse que el presunto consumo de alcohol afectó de manera directa su desempeño laboral, la conducta descrita podría constituir una presunta violación a la prohibición del Artículo 60, numeral 2 del C.S.T. y del Artículo 61, numeral 51 del RIT (política de prevención en el consumo de alcohol, drogas y tabaquismo), así como a la prohibición del Artículo 70, numeral 32 del RIT (incumplir las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo), las cuales, conforme al Parágrafo 1 del Artículo 70 y al Artículo 77, numerales 3 y 5 del RIT, pueden calificarse como falta grave aun tratándose de la primera vez.

De manera preliminar, la conducta anteriormente descrita podría constituir presunta vulneración de las siguientes disposiciones:

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

Artículo 60, numeral 2. Prohibiciones a los trabajadores: presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes (numeral declarado condicionalmente exequible por la Corte

Cl. 22 Norte. #3n15, San Vicente Cali –
Colombia

Tel: 312 317 35 35

www.tutemporal.com.co

Constitucional mediante Sentencia C-636 de 2016, en el entendido de que la prohibición solo se configura cuando el consumo afecte de manera directa el desempeño laboral del trabajador).

Artículo 62, literal A, numeral 6 (modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965). Justa causa de terminación del contrato por parte del empleador: cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del C.S.T.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

Artículo 61, numeral 51. Dar cumplimiento a lo establecido en la Política de prevención en el consumo de alcohol, drogas y tabaquismo.

Artículo 70, numeral 32 y Parágrafo 1. Incumplir con las medidas de Higiene y Seguridad Industrial y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo — conducta que constituye falta grave desde la primera vez.

Artículo 77, numerales 3 y 5, y Parágrafos 1 y 2. Violación de los deberes del Artículo 61 del RIT cuando genere riesgo para la vida o integridad de un trabajador, e incurrir en las prohibiciones que contempla el Artículo 62 del C.S.T., modificado por el Decreto 2351 de 1965 — faltas que constituyen justa causa de terminación del contrato de trabajo.

De igual manera, los hechos deberán analizarse frente a las obligaciones propias del cargo de AUXILIAR DE TIC.

Es de señalar, que esta diligencia busca conocer su versión respecto de las supuestas faltas por lo que es citada, así como las razones de estas. De esta manera la compañía podrá contar con una visión integral de lo sucedido y reunir los elementos suficientes para tomar la determinación que justamente resulte procedente.

Con el fin de garantizar su derecho de defensa, se le indica que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la presente citación para recaudar las pruebas documentales o testimoniales que considere pertinentes para sustentar su defensa y controvertir los hechos que se le señalan con el fin de poder presentarlas el día de la diligencia de aclaraciones. Este plazo no podrá ser inferior al establecido por la ley y tiene como finalidad que, para la fecha fijada para la diligencia, usted haya podido recaudar el material probatorio pertinente y estructurar de manera adecuada sus argumentos de defensa.

En caso de comprobarse la comisión de dichas faltas disciplinarias constitutivas del incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias, lo hará acreedor de las sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo, las cuales podrán comprender desde un llamado de atención o la suspensión del contrato de trabajo, hasta la terminación del contrato de trabajo con justa causa.

Se le hace saber que el llamamiento a diligencia aclaraciones, no se toma como una sanción disciplinaria propiamente dicha, sí no que con ello se le garantiza el derecho de contradicción y defensa para que usted, pueda dar explicación como integrante de ciertas conductas o hechos presentados que denotan de su parte desintereses por las políticas internas de la Compañía.

TOMA DE DESCARGOS:

La diligencia de descargos se realizará el 31 de agosto de 2026, en horario laboral, de manera Telefónica desde las oficinas de TUTEMPORAL S.A. E.S.T., Cl. 22 Norte No. 3N-15, San Vicente, Cali.

La persona encargada de tomar los descargos será el(la) señor(a) Arlynsón Estiven López Angulo

Cl. 22 Norte. #3n15, San Vicente Cali –
Colombia

Tel: 312 317 35 35

www.tutemporal.com.co

Se le advierte que, en caso de no poder asistir a la diligencia, deberá remitir excusa justificada con por lo menos una hora de anticipación a la que se fija para la diligencia para reprogramar la fecha; de lo contrario, se entenderá que ha renunciado a su derecho de defensa y la compañía adoptará las decisiones que considere procedentes.

Cordialmente,

Arlynson lópez

Arlynson Estiven López Angulo
GENERALISTA.

Recibido por:

JUAN DAVID CUERO
C.C. 1.192.926.040
AUXILIAR DE TIC

En caso de negativa a firmar, se deja constancia mediante la firma de los siguientes testigos:

Testigo 1

Nombre
CC.
Cargo.

Testigo 2

Nombre
CC.
Cargo.